



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
21ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº: **0081838-53.2016.8.26.0050**
 Classe - Assunto **Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Indiciado: **JORGE ELIEL PEREIRA DE CASTRO**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Adriana Costa**

Vistos.

Vistos. Cuidam os autos de ação penal pública ajuizada pelo Ministério Público deste Estado em desfavor de JORGE ELIEL PEREIRA DE CASTRO, qualificado nos autos, porque no dia 27 de setembro de 2016, por volta das 13h, na Rua Majer Kucinski, altura do nº 93, Capão Redondo, nesta cidade, agindo em concurso e com identidade de propósitos com o adolescente Maylon Iuri Silva Oliveira, estaria trazendo consigo e guardando, para fins de entrega a terceiros, ainda que gratuitamente, 95 (noventa e cinco) porções de “crack”, 43 (quarenta e três) de cocaína e 35 (trinta e cinco) de “maconha”, substâncias entorpecentes causadoras de dependências física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o réu teria corrompido ou facilitado a corrupção do adolescente Maylon Iuri Silva Oliveira, sendo denunciado com base no “caput”, do artigo 33 c.c. o inciso VI, do art. 40, ambos da Lei nº 11.343/06, bem como no art. 244-B, da Lei nº 8.069/90 em concurso material de infrações. O réu, regularmente notificado, citado e intimado, ofertou defesa preliminar (fls. 125, 128 e 130). A denúncia restou recebida a fls. 128. Os laudos de constatação e de exame pericial químico-toxicológico estão a fls. 19/21 e 131/133. A instrução processual contou com as oitivas de uma testemunha (fls. 128) sendo ao final interrogado o acusado. Na fase processual prevista pelo art. 402, do CPP



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
21ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

nada se requereu. Em debates o MP pugnou pela procedência parcial desta ação penal com a absolvição do réu pela corrupção de menor. A DPE, por seu turno, em resumo pela crença na fragilidade do conjunto probatório e por excesso de imputação, requereu a absolvição do acusado subsidiariamente reclamando a aplicação do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, no mais tecendo outras considerações acerca da dosimetria da pena e seus consectários. **Com o relato do necessário PASSA-SE À DECISÃO.** Em primeiro plano inexistem nulidades a ser sanadas eis que o feito foi bem processado e observados os imperativos constitucionais da ampla defesa e do contraditório. **Impõe-se, no mérito, a procedência parcial desta ação penal absolvendo-se o réu do crime de corrupção de menor.** O policial civil Aparecido informou que participava de uma operação policial deflagrada em razão de inúmeras denúncias de moradores do local dos fatos aqui tratados. Esclareceu ter permanecido a cerca de cem metros observando o réu e o adolescente referido na denúncia com auxílio de binóculo. Durante o período de observação viu o réu conversando com usuários e o adolescente indo até um local onde buscava algo. Disse que o entorpecente estava escondido numa “Kombi” abandonada. Em poder do adolescente algumas porções de drogas foram apreendidas. Relatou que a atitude do acusado era de uma espécie de “proteção” com relação ao adolescente. Afirmou com segurança que o réu e o adolescente agiam juntos e que viu o primeiro inclusive recebendo dinheiro. O réu, que quando da lavratura do auto de prisão em flagrante permaneceu silente, em juízo aduziu versão isolada e fantasiosa que a defesa não logrou comprovar, o que lhe incumbia. Disse que estava no local dos fatos aguardando a abertura de um bar eis que pretendia consumir álcool. Disse que conhecia o adolescente constante da denúncia de vista de onde reside. Declarou-se usuário de qualquer tipo de entorpecente há dez anos. Afirmou que o adolescente de fato foi a um veículo e pegou um pacote de droga, mas disse não saber de que espécie. Da prova oral coligida revelaram-se comprovadas cabalmente todas as elementares do tipo penal em que se fundou esta ação penal em relação ao tráfico ilícito de



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
21ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

entorpecentes, não tendo a defesa produzido provas a inquinar a acusação. O depoimento do policial civil Aparecido mostrou-se coeso e seguro inexistindo elementos objetivos que o invalide. De outra banda, no que respeita à corrupção do menor imputada ao acusado de maneira independente deve ser afastada em face da proibição do “bis in idem”. Trata-se de infração penal que trata da mesma situação contemplada pelo inciso VI, do art. 40, da Lei nº 11.343/06. Diante deste coeso e seguro panorama probatório tem-se cabalmente comprovadas autoria e materialidade delitivas, esta que se depreende do laudo de exame químico-toxicológico. Por fim, é inegável que o tráfico ilícito de entorpecentes praticado pelo réu envolveu o adolescente apontado na denúncia, fato inegavelmente demonstrado pelas declarações do policial Aparecido. Tanto é que as drogas estavam em poder do adolescente, bem como num veículo abandonado onde o mesmo ia a fim de servir os usuários contatados pelo acusado. Com base nas diretrizes dos artigos 42, da Lei nº 11.343/06, que prepondera sobre o 59, do CP, é de se fixar a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa. As penas restaram arbitradas além do menor patamar abstratamente previsto porquanto, como determina o art. 42, da Lei nº 11.343/06, deve-se considerar a expressiva quantidade de drogas, sua natureza e a conduta social do agente. Em vista da reincidência - circunstância agravante que deve ser duas vezes reconhecida na forma genérica (fls. 122/123) -, é de se agravar as reprimendas no patamar de 1/2 (metade): 9 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa. A previsão do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, aqui não encontra aplicabilidade em se tratando de acusado duas vezes reincidente. Ademais, pela forma como foi preso, também porque se achava conluiado com adolescente, e pela quantidade de drogas cuja posse detinha estava inegavelmente envolvido com atividade criminosa que exige estabilidade e organização. Por fim, por conta da causa de aumento de pena do inciso VI, do art. 40, da Lei nº 11.343/06, é de se aumentar as reprimendas no patamar de 1/6 (um sexto): 10 (dez) anos, 6 (seis) meses de reclusão e 1050 (um mil e cinquenta) dias-multa. **PENA FINAL PARA O**



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
21ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES: 10 (dez) anos, 6 (seis) meses de reclusão e 1050 (um mil e cinquenta) dias-multa. A sanção corporal será inicialmente expiada no regime fechado. Considerando todo o exposto e o mais que dos autos consta **JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE** esta ação penal para o fim de: **a) CONDENAR JORGE ELIEL PEREIRA DE CASTRO**, qualificado nos autos, por haver infringido a proibição contida no “caput”, do art. 33 c.c. o inciso VI, do art. 40, ambos da Lei nº 11.343/06, às penas de 10 (dez) anos, 6 (seis) meses de reclusão e 1050 (mil e cinquenta) dias-multa no piso mínimo unitário legal; **b) ABSOLVÊ-LO** com fundamento no inciso III, do art. 386, do CPP, da imputação de haver cometido o crime previsto no art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, por não constituir infração penal autônoma. A sanção corporal será inicialmente expiada no **REGIME FECHADO**. Determina-se o perdimento do dinheiro apreendido a ser revertido diretamente em favor do Funad. Autoriza-se a incineração dos entorpecentes. Após o trânsito em julgado determino o lançamento do nome do réu no rol dos culpados. Recomende-se-o onde se achar custodiado. Proferida e publicada a sentença em audiência saem os presentes intimados. Registre-se, cumpra-se e oportunamente arquivem-se estes autos. São Paulo, 24 de janeiro de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI
 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**